

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 759/2535 นายแพทย์ ปัญญา เกิด พงษ์บุญโชติ กับ
พวก

โจทก์

นาย ปราโมทย์ ถนอม เพชรสง่า กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1)

เมื่อมีผู้กระทำความผิดต่อโจทก์ และโจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการที่ถูกกระทำความผิดนั้นจนเต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่มีสิทธิจะได้รับค่าเสียหายจากการกระทำความผิดอันเดียวกันนั้นจากจำเลยที่ 1 หรือจากผู้อื่นอีก รวมไปถึงจำเลยที่ 2 ด้วย มิฉะนั้นแล้ว โจทก์จะได้รับชดเชยค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริง แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาแต่ผู้เดียวก็ย่อมมีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วย.

เมื่อมีผู้กระทำความผิดต่อโจทก์ และโจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการที่ถูกกระทำความผิดนั้นจนเต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่มีสิทธิจะได้รับค่าเสียหายจากการกระทำความผิดอันเดียวกันนั้นจากจำเลยที่ 1 หรือจากผู้อื่นอีก รวมไปถึงจำเลยที่ 2 ด้วย มิฉะนั้นแล้ว

โจทก์จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริง แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาแต่ผู้เดียวก็ย่อมมีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วย.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>